

1500175-59.2021.8.26.0623

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... sua responsabilidade pela prática de tráfico de drogas, porquanto é perfeitamente natural (e até muito comum) a coexistência entre o indivíduo usuário e o mesmo indivíduo traficante, até mesmo como forma de manter o vício.

E, no caso sub judice, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico, o que repele o pleito de desclassificação para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500175-59.2021.8.26.0623 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500175-59.2021.8.26.0623

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2158177/2021 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 18444914 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 591/21/708 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2158177 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 89/2021 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALBERTO DONIZETE ROSA MARCELINO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

ADALBERTO DONIZETE ROSA MARCELINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de junho de 2021, por volta das 12h50, na Rua Carino José Bernardes, 251 fundos, Jardim Ferri, nesta cidade e comarca, guardava, para fins de tráfico, 03 (três) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, pesando cerca de 25,6g (vinte e cinco gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que Adalberto guardava, em seu quarto, duas porções grandes de crack e 01 (uma) porção pequena da mesma droga, para fins de narcotraficância.

Segundo o apurado, policiais civis investigavam a prática de um crime de roubo praticado no dia 09 de junho de 2021, nesta cidade, quando, ao analisarem as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial vítima, visualizaram que o roubador possuía as mesmas características de Adalberto Donizete Rosa Marcelino, pessoa já conhecida dos meios policiais. Diante disso e de outras provas aportadas na Delegacia de Polícia, os investigadores diligenciaram e localizaram Adalberto, que estava na residência de seu genitor (Rua Carino José Bernardes, 251 - fundos, Jardim Ferri), e, devidamente autorizada a entrada, os agentes encontraram o denunciado em seu quarto. Realizada busca pessoal em Adalberto, nada de ilícito foi localizado, apenas a quantia de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) e um aparelho celular. Naquela oportunidade, Adalberto foi convidado a comparecer na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos quanto ao crime de roubo, o que foi por ele aceito. Ocorre que, durante a atividade, Adalberto confessou que, além de ser o autor do crime de roubo, também estava envolvido com o tráfico ilícito de drogas. Adalberto contou aos investigadores que guardava em seu quarto pedras de crack. Diante das informações prestadas pelo denunciado, novas diligências foram encetadas na residência do genitor de Adalberto. Devidamente autorizada a entrada, os policiais civis revistaram o quarto do denunciado e localizaram, atrás de um sofá, 03 (três) pedras de crack, sendo duas de tamanhos maiores e uma de tamanho menor, pesando cerca de 25,6g. Adalberto Donizete Rosa Marcelino foi preso em flagrante delito.

Regularmente notificado (fls. 210), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 258/261) e a denúncia foi recebida (fls. 267/269).

Embora não tenha sido citado pessoalmente a tempo da audiência (fls. 282), o réu compareceu espontaneamente à audiência de instrução, dando-se por citado e intimado (fls. 280).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, bem como interrogado o réu (fls. 280).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e a Defesa requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 (fls. 280).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva procede, eis que materialidade e autoria do delito imputado ao réu restaram seguramente demonstradas, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), do boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 14/16), do auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 19/20), laudos de exame toxicológico (fls. 159/161) e, ainda, da prova oral produzida.

Na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 07).

Em juízo sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, disse que os policiais foram até sua casa, conversaram e disseram que ele teria que ir à Delegacia. Entregou um cachimbo e um pedaço de crack aos policiais. Havia comprado 50g de crack para o uso próprio com o dinheiro da venda de móveis.

Contudo, a negativa não do acusado não pode ser acolhida, pois está em desacordo com a prova produzida nos autos, que é suficiente para a integral comprovação dos fatos articulados na denúncia.

Diego Carlos Martins, investigador de polícia, disse que, inicialmente, estavam investigando um crime de roubo ocorrido em um correspondente bancário. Durante essa investigação, identificaram o réu como autor do roubo. Na Delegacia de Polícia, ele confessou o roubo e disse que precisava de dinheiro para pagar dívida de droga. Conseguiram localizar o réu na casa de seu pai. Ele confessou que ainda havia parte da droga na casa de seu pai. Dirigiram-se ao local indicado e localizaram duas pedras de crack, uma grande e outra menor. Não se lembra se o réu disse que a droga era para venda, mas, pela quantidade, provavelmente seria revendida.

Juliano Vilas Boas Ramos, investigador de polícia, disse que estavam investigando roubo ocorrido dias antes e, a partir de imagens de câmeras de segurança e denúncias, concluíram que o réu estava envolvido no roubo. Não conseguiram localizá-lo. Posteriormente, receberam informação de que ele estava na casa de seu

pai. Ele confessou a prática do roubo e disse que havia se comprometido a guardar uma certa quantidade de droga para um traficante. Porém parte da droga sumiu e o traficante começou a cobrá-lo. Então, ele praticou o roubo para pagar ao traficante. Diante dessa informação, diligenciaram à residência do pai do réu e realizaram buscas, mediante autorização. Na sala que era ocupada pelo réu, encontraram algumas porções de crack.

Como se vê, os testemunhos dos policiais são harmônicos entre si e encontram completo respaldo na prova coligida aos autos.

Com efeito, tem-se proclamado de forma reiterada que a circunstância de a testemunha ser policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Aliás, o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC.nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

De fato, não se pode presumir que as ações dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância, repressão e investigação, tenham por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.

Para afastar o valor do testemunho de policiais, seria preciso a existência de indícios mínimos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub judice, no qual a prova colhida não revela nenhum traço de irregularidade na conduta policial.

Além disso, o réu não demonstrou um só motivo pelo qual estivesse sendo acusados injustamente. Ao contrário, admitiu ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência e ter entregado espontaneamente a droga.

Diante disso, as circunstâncias que envolveram a prisão do acusado não deixam dúvidas de que a droga localizada em sua casa se destinava ao tráfico, principalmente pela quantidade em peso e pelo tamanho das porções (25,6g divididos em apenas três pedras). Em situações de mero uso de drogas, em regra, são localizadas pedras de menos 01 (um) grama, vendidas por cerca de R\$ 10,00. Ou seja, é praticamente impossível o consumo de uma pedra de crack de mais de 10 (dez) gramas.

Além disso, o envolvimento do réu com o crime de roubo é indicativo de que ele está intrinsecamente envolvido com a criminalidade, o que torna verossímil o relato dos policiais civis no sentido de que o acusado guardava drogas em sua casa para um outro traficante.

Importante consignar que, para a caracterização do ilícito, não é necessário que a droga seja encontrada em poder do acusado, tampouco há necessidade da prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo, guarde, mantenha em depósito ou transporte a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado.

Lado outro, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, tal fato não afasta sua responsabilidade pela prática de tráfico de drogas, porquanto é perfeitamente natural (e até muito comum) a coexistência entre o indivíduo usuário e o mesmo indivíduo traficante, até mesmo como forma de manter o vício.

E, no caso sub judice, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico, o que repele o pleito de desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida segura e absolutamente suficiente para a condenação, nos exatos termos pleiteados na denúncia.

Resta aplicar a sanção.

Ao estabelecer a pena-base, de acordo com as disposições da Lei n. 11.343/2006 e do

Código Penal, verifico que o acusado ostenta péssimos antecedentes, conforme certidão de fls. 93/101 (0001519-40.2013.8.26.0653, 0001672-73.2013.8.26.0653, 0002551-51.2011.8.26.0653, 0003347-18.2006.8.26.0653, 0005894-94.2007.8.26.0653), o que, observada a proporcionalidade, justifica a fixação da pena-base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, perfazendo 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Prosseguindo, constato a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal, eis que o acusado é reincidente, conforme certidões de fls. 93/101 e 69/92 (proc. 0000320-80.2013.8.26.0653 – pena ainda não extinta na data do novo crime), razão pelo qual majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, sanção que torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalto que a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 se dá em razão dos péssimos antecedentes e da reincidência do acusado.

De acordo com a situação econômica do réu, o valor de cada dia-multa fica estabelecido no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, bem como das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, e assim o faço para, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, CONDENAR ADALBERTO DONIZETE ROSA MARCELINO, qualificado nos autos, à pena 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com valor unitário mínimo.

Não concedo ao réu o direito de recorrer desta sentença em liberdade, pois ainda subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nestes autos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA